主題精選：不課徵土地增值稅 📝 未讀
共收錄 3 篇文章。
1. 重劃後第一次移轉減徵40%土地增值稅之原則與
例外(二)
發布日期: 2026-10-01
內文
土地稅法第39條之1第1項規定：「經重劃之土地，於重劃後第一次移轉時，其土地增值稅減徵
百分之四十。」土地重劃後配回之土地，贈與其配偶，再移轉第三人，可否減徵40%？茲分下
列二種情形說明：
• (一) 贈與其配偶申請不課徵土地增值稅：「贈與其配偶」屬於第一次移轉，「再移轉第三人」
屬於第二次移轉。然，贈與其配偶時，申請不課徵土地增值稅。因「不課徵」屬於租稅遞延，
應負擔之土地增值稅並未減少，故於再移轉第三人時，如未予減徵40%，顯然違反平等原則。
因此，「再移轉第三人」雖屬第二次移轉，仍得適用減徵40%。
• (二) 贈與其配偶未申請不課徵土地增值稅：贈與其配偶時，未申請不課徵土地增值稅，此際
應課徵土地增值稅，並給予減徵40%。之後，「再移轉第三人」屬於第二次移轉，就不得再適
用減徵40%。換言之，「贈與其配偶」屬於第一次移轉，「再移轉第三人」屬於第二次移轉。第
一次移轉已減徵40%，第二次移轉不得再減徵40%。
注：本文圖片存放於 ./images/ 目錄下

2. 不課徵土地增值稅之效果分析
發布日期: 2022-05-12
內文
配偶相互贈與之土地，得申請不課徵土地增值稅。因此，納稅義務人得選擇「課徵土地增值
稅」或「不課徵土地增值稅」。換言之，納稅義務人得選擇「早繳土地增值稅」或「晚繳土地
增值稅」。
• (一) 選擇課徵土地增值稅之利與弊：
1. 利：相當於輾轉買賣，原地價不斷提高。日後移轉時，將適用較低累進稅率。
2. 弊：如向銀行借錢繳納土地增值稅，將損失利息。如以自己的錢繳納土地增值稅，仍應以
機會成本設算利息。
• (二) 選擇不課徵土地增值稅之利與弊：
1. 利：節省利息支出。
2. 弊：長期持有，原地價固定不變。日後移轉時，
恐適用較高累進稅率。
注：本文圖片存放於 ./images/ 目錄下

3. 不課徵土地增值稅對納稅義務人之影響
發布日期: 2018-02-08
內文
• (一) 就政府而言：不課徵土地增值稅之效果，屬於租稅遞延性質。現在移轉暫時不課，日後
移轉時再予課徵，故土地增值稅收延緩入帳。
• (二) 就納稅義務人而言：不課徵土地增值稅之效果，有的屬於租稅免除性質，有的屬於租稅
遞延性質。
1. 租稅免除性質：不課徵土地增值稅，現在移轉之納稅義務人與日後移轉之納稅義務人非同
夥，故對現在移轉之納稅義務人不課徵土地增值稅，等同免徵其土地增值稅。例如：農業
用地移轉與自然人，不課徵土地增值稅；公共設施保留地尚未徵收前之移轉，免徵土地增
值稅，日後經變更為非公共設施保留地後再移轉，以該土地第一次免徵土地增值稅之原地
價，計算漲價總數額，課徵土地增值稅。二例皆屬租稅免除性質。
2. 租稅遞延性質：不課徵土地增值稅，現在移轉之納稅義務人與日後移轉之納稅義務人係同
夥，故對現在移轉之納稅義務人不課徵土地增值稅，而由日後移轉之納稅義務人繳納土地
增值稅，除租稅延緩繳納外，尚發生下列兩項效果：(1)租稅延後繳納，可以節省納稅義務
人之利息支出。(2)租稅遞延，原地價未更動，累進稅效果繼續發揮作用。如果原地價低，
漲價倍數高，以後所繳納之土地增值稅恐更多。由此可知，上開第(1)點對納稅義務人有
利，第(2)點對納稅義務人不利。例如：配偶相互贈與之土地，不課徵土地增值稅；信託關
係人間移轉所有權，不課徵土地增值稅。二例皆屬租稅遞延性質。
• N. EW~高考級的不動產估價於2月4日開課囉！
（一）本課程較有深度，故僅限參加不動產估價師
及地政高考同學參加。（二）本課程採財務分析，
故學生須先熟練財務數學的六個公式。（三）本課
程以不動產估價理論為主，詳細證明或說明所有估
價公式來源，並適時加入不動產估價實務應用，俾
學以致用。